

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2155/2531

นางบุญสม พุกเมือง

โจทก์

นายตระกูล มีศรีผ่อง กับพวก

จำเลย

นางบุญสม พุกเมือง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ทำการขอขมาพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนให้แก่โจทก์จนเป็นที่พอใจแล้ว โจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยที่ 3 และที่ 4 อีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องและถอนฎีกาจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไปรุดถอนฎีกา

หมายเหตุ จำเลยที่ 3 ที่ 4 แกลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน(อันดับ172)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335,358,83,84,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,84 จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2,3,4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,83,335,91 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ จำคุกคนละ 1 ปี ฐานลักทรัพย์จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 2,3,4 คนละ 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา และต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 171,172)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความของศาลฎีกา

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาสำหรับจำเลยที่ 3 ที่ 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความของศาลฎีกา

(ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตรวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ